

【제 목】 : 정보공개업무 운영지침 개정 필요(개선)

【내 용】

○ ○○○○○○○○실은 우리 원이 직무상 작성 또는 취득하여 관리하고 있는 문서, 도면 등 정보를 국민에게 공개하는 '정보공개업무'와 관련 법령에서 정하는 목적을 위하여 생성 또는 취득하여 관리하고 있는 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리된 자료, 정보 등 공공데이터를 제공하는 '공공데이터 제공' 업무를 수행하고 있다.

- 그리고 그 중 정보공개 업무는 우리 원 「정보공개 업무 운영지침」, 공공데이터 제공업무는 우리 원 「공공데이터의 제공 및 이용업무 운영지침」에 따라 각각 운영하고 있다.

☞ 참고자료: 【정보공개업무 운영지침】

**제1조(목적)** 이 지침은 건강보험심사평가원이 보유·관리하고 있는 정보에 대한 국민의 공개 청구 및 공개 의무에 관하여 필요한 일반적인 기준과 절차를 정함으로써 국민의 알권리를 보장하고, 정책에 대한 국민의 참여와 기관운영의 투명성 확보를 목적으로 한다.

**제3조(용어의 정의)** 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.<sup>1)</sup>

1. “정보”라 함은 건강보험심사평가원(이하 “심사평가원”이라 한다)이 직무상 작성 또는 취득하여 관리하고 있는 문서(전자문서를 포함한다. 이하 같다)·도면·사진·필름·테이프·슬라이드 및 그 밖에 이에 준하는 매체 등에 기록된 사항을 말한다.

1) 위 용어의 정의는 「공공기관의 정보 공개에 관한 법률」 제2조 제1호를 그대로 옮겨 놓은 것이다.

☞ **참고자료: 【공공데이터의 제공 및 이용업무 운영지침】**

**제1조(목적)** 이 지침은 건강보험심사평가원이 생산·보유·관리하고 있는 공공데이터의 제공 및 이용과 관련하여 필요한 사항을 정함으로써 국민의 공공데이터 이용 및 활용 활성화를 도모하고 공공데이터 제공업무의 효율적 향상을 목적으로 한다.

**제2조(용어의 정의)** 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.<sup>2)</sup>

1. “공공데이터”란 데이터베이스, 전자화된 파일 등 건강보험심사평가원(이하 “심사평가원”이라 한다)이 법령 등에서 정하는 목적을 위하여 생성 또는 취득하여 관리하고 있는 광(光) 또는 전자적 방식으로 처리된 자료 또는 정보를 말한다.

○ 「정보공개 업무 운영지침」의 근거 법률인 「공공기관의 정보 공개에 관한 법률」 제2조(정의) 제2호의 규정에 따르면 ‘공개’란 정보를 열람하게 하거나 그 사본·복제물을 제공하는 것 또는 정보통신망을 통하여 제공하는 것 등을 말한다고 되어 있고, 정보공개의 비용인 수수료를 정한 같은 법 시행규칙 제7조 [별표] ‘수수료’를 보면 수수료 부담의 대상으로 열람, 사본, 청취, 시청, 복제, 인화, 전자파일로의 변환의 경우만 정하고 있다.

반면, 공공데이터의 제공을 위하여 필요한 정보 시스템 및 네트워크 증설·유지보수 비용, 공공데이터의 제공에 드는 전자기록매체 비용 등은 위 「공공데이터의 제공 및 이용업무 운영지침」의 근거법인 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」 제35조와 같은 법 시행령 제28조에 규정되어 있다.

또한 「공공데이터의 제공 및 이용업무 운영지침」 제9조 제1항에서 “이용자가 제공받기를 원하는 공공데이터가 제공대상 목록에 포함되지 아니 한 경우나 센터를 이용하여야 자료 분석이 필요한 경우에 …중략… 원장에게 신청하여야 한다.”고 규정하고 있다.

2) 위 용어의 정의는 「공공데이터의 제공 및 이용에 관한 법률」 제2조 제2호를 그대로 옮겨 놓은 것이다.

따라서 위와 같은 우리 원의 관련 지침 내용이나 근거 법률에서 규정하고 있는 내용을 볼 때 「정보공개 업무 운영지침」에서는 자료의 분석·가공을 수반하지 않는 자료의 제공과 관련된 내용 및 그 비용만을 규정하여야 하고, 광 또는 전자적 자료의 분석·가공이 필요한 경우에 관한 것은 이를 「공공데이터의 제공 및 이용업무 운영지침」에 규정하는 것이 타당하다.

☞ **참고자료: 【정보공개업무 운영지침】**

**제3조(용어의 정의)** 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.<sup>3)</sup>

2. “정보의 공개”라 함은 심사평가원이 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」(이하 “정보공개법”이라 한다) 및 이 지침의 규정에 따라 정보를 열람하게 하거나 그 사본 또는 복제물 등을 제공하는 것 또는 「전자정부법」 제2조 제10호에 따른 정보통신망(이하 “정보통신망”이라 한다)을 통하여 정보를 제공하는 것을 말한다.

☞ **참고자료: 【공공데이터 제공 및 이용업무 운영지침】**

**제9조(공공데이터 제공 신청)** ① 이용자가 제공받기를 원하는 공공데이터가 제공대상 목록에 포함되지 아니 한 경우나 센터를 이용하여 자료 분석이 필요한 경우에는 다음 각 호의 서식을 첨부하여 서면청구, 온라인 등의 방법으로 원장에게 신청하여야 한다.

- 그런데 가공이 수반되지 않는 자료의 단순한 제공만을 규정하고 있는 「정보공개업무 운영지침」의 제15조에 전자적 형태로 보유·관리되는 정보를 가공된 형태의 통계자료로 제공할 수 있다고 규정하고 있고, 이와 관련된 별도의 수수료를 산정할 수 있다고 규정하고 있다.

3) 위 용어의 정의는 「공공기관의 정보 공개에 관한 법률」 제2조 제2호를 그대로 옮겨 놓은 것이다.

- 이에 따라 관련 근거 법 및 지침이 취지 및 내용상 불필요한 위 내용이 「정보공개업무 운영지침」에 포함되게 한 결과를 가져왔다.

☞ **참고자료 : 【정보공개업무 운영지침】**

**제15조(정보의 가공·제공)** ① 처리부서의 장은 청구된 정보가 전자적 형태로 보유·관리되는 경우 전산프로그램을 재구성하거나 주전산기기를 활용하여 그 중 일부를 발췌·요약하는 등 별도의 가공된 형태로 해당 정보를 제공할 수 있다.  
② 제1항에 따른 정보의 가공·제공이 「통계법 시행령」 제47조에 따른 통계자료 제공으로 볼 수 있는 경우에는 별표 3의 수수료 산정기준에 따른다.

☞ **참고자료 : 【공공데이터 제공 및 이용업무 운영지침】**

**제16조(수수료 등)** ① 생략  
② 제공대상 공공데이터 목록에 포함되지 아니한 공공데이터의 제공 수수료는 심사평가원 「정보공개업무 운영지침」 제15조제2항의 수수료 산정기준을 준용한다.

**【조치할 사항】**

- 정보공개 업무와 관련하여 내부 규정을 정보공개법 목적에 부합하게 개정하는 등 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.